

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2291/2534

นาย เสกสรรค์ ศ์ วรธรรมกิตติ
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 425

ท. เป็นสมุห์บัญชีสาขาธนาคารจำเลย มีหน้าที่ตรวจเอกสารของผู้ที่มาขอเปิดบัญชีตามระเบียบของจำเลย ว. ได้นำเอาพยานหลักฐานสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของโจทก์ไปเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันในนามของโจทก์ ซึ่งหาก ท.ได้ขอตรวจดูต้นฉบับบัตรประจำตัวประชาชนหรือตรวจดูเพียงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งได้ปรากฏภาพถ่ายเจ้าของบัตรไว้อย่างละเอียดรอบคอบแล้ว ย่อมทราบได้ทันทีว่า ว. ไม่ใช่โจทก์ การที่ท.ได้อนุมัติให้ว. เปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันไปโดยไม่ตรวจหลักฐานของผู้ขอเปิดบัญชีตามระเบียบของจำเลย แล้ว ว. สั่งจ่ายเช็คในนามของโจทก์ทำให้โจทก์ถูก ด. ฟ้องเป็นคดีอาญา การกระทำของ ท. ย่อมเป็นการละเมิดต่อโจทก์ ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายเมื่อ ท. กระทำไปในทางการที่จ้างของจำเลย จำเลยจึงต้องร่วมรับผิดชอบผลแห่งละเมิดดังกล่าวด้วย.

โจทก์ฟ้องว่า นายวิชัย หรือธีระ ชวาลเจริญชัย ได้ขอเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันกับจำเลย สาขาสี่แยกบ้านแขก โดยใช้ชื่อของโจทก์เป็นเจ้าของบัญชี แต่สถาน

ที่อยู่เป็นร้านวิชัยซัพพลายส์แอนด์โปรดักส์ ซึ่งมีใช้สถานที่อยู่ของโจทก์ โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งมีภาพถ่ายของโจทก์ไปแสดงแทน แล้วสมุห์บัญชีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของจำเลยไม่ตรวจสอบดูบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนว่าเป็นผู้ที่มาขอเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่แท้จริงตามระเบียบของธนาคารหรือไม่เจ้าหน้าที่ของจำเลยจึงได้อนุมัติ ให้นายวิชัย เปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันดังกล่าวในนามของโจทก์ โดยจงใจหรือด้วยความประมาทเลินเล่อ เป็นเหตุให้นายวิชัย สามารถใช้เช็คในบัญชีดังกล่าวได้ แล้วต่อมานายวิชัย ได้ออกเช็คจำนวน 5 ฉบับ โดยปลอมลายมือชื่อโจทก์เป็นผู้สั่งจ่าย แล้วนำไปแลกเงินสดจากนางสาวดาเรศลักษณ์พร ต่อมาธนาคารตามเช็คได้ปฏิเสธการจ่ายเงินทั้งห้าฉบับนางสาวดาเรศ จึงได้ฟ้องโจทก์ต่อศาลแขวงธนบุรี ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค จากการกระทำของพนักงานจำเลยเป็นละเมิดต่อโจทก์ในทางหน้าที่จ้าง จำเลยจึงต้องร่วมรับผิดชอบในความเสียหายครั้งนี้ต่อโจทก์รวมเป็นเงิน 100,000 บาท นอกจากนี้โจทก์ยังต้องถูกควบคุมตัวในห้องขังของศาลแขวงธนบุรีเพื่อรอฟังคำสั่งปล่อยชั่วคราว ทำให้เสื่อมเสียอริสระภาพ เสรีภาพ อนามัยและชื่อเสียงโดยโจทก์ขอคิดค่าเสียหายรวมเป็นเงิน 100,000 บาท รวมค่าเสียหายโจทก์ทั้งสิ้นเป็นเงิน 200,000 บาท ขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน 200,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยจะชำระให้แก่โจทก์เสร็จสิ้น

จำเลยให้การว่า โจทก์ได้ไปติดต่อกับจำเลย สาขาสี่แยกบ้านแขกขอเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน สมุห์บัญชีของจำเลยได้ตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ ตามระเบียบธนาคารแล้วเชื่อว่าบุคคลที่มาติดต่อขอเปิดบัญชีกระแสรายวันดังกล่าวชื่อนายเสกสรรค์ วรรณภูมิคดีจึงอนุมัติให้เปิดบัญชีกระแสรายวัน การกระทำของจำเลยที่เปิดบัญชีกระแสรายวันให้แก่ โจทก์เป็นการปฏิบัติงานในหน้าที่สุจริต ไม่มีเจตนาร่วมกับผู้หนึ่งผู้ใดที่จะทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายแต่ประการใด นายวิชัย หรือธีระ ชวาลเจริญชัย ตามที่โจทก์กล่าวอ้างเป็นผู้กระทำละเมิดต่อโจทก์ โจทก์น่าจะใช้สิทธิเรียก

ร้องความเสียหายจากนายวิชัย โดยตรง ส่วนค่าเสียหายที่โจทก์เรียกร้องมานั้นเกินความเป็นจริงอย่างมากและโจทก์มิได้ใช้สิทธิฟ้องคดีนี้ภายในกำหนดระยะเวลาตามกฎหมาย ฟ้องโจทก์ขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหาย 40,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

โจทก์จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระค่าเสียหายให้โจทก์ 50,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า นายทินกร อัมภานนท์ สมุห์บัญชีของจำเลยเบิกความยืนยันว่าโจทก์มาขอเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันกับตัวนายทินกร และนายทินกรเป็นผู้ตรวจหลักฐานที่โจทก์นำมาแสดง และให้โจทก์เซ็นชื่อลงในบัตรตัวอย่างลายเซ็นด้วยตนเอง แต่ในสำนวนคดีอาญามีหมายเลขแดงที่ 10931/2528 ของศาลแขวงธนบุรี นายทินกร ได้เบิกความเป็นพยานในคดีดังกล่าวว่า การขอเปิดบัญชีกระแสรายวันกับจำเลยครั้งนี้ โจทก์ได้นำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ของจำเลย โดยนายสุวิทย์ เจ้าหน้าที่เป็นผู้กรอกข้อความในใบขอเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน และให้โจทก์เซ็นชื่อในบัตรตัวอย่างลายเซ็น โจทก์ก็เซ็นชื่อต่อหน้านายสุวิทย์เช่นกัน นายทินกร มีหน้าที่เพียงแต่ตรวจสอบหลักฐานที่เจ้าหน้าที่เสนอมาเท่านั้น เห็นได้ว่าคำพยานดังกล่าวขัดกันในสาระสำคัญรับฟังเป็นที่แน่นอนไม่ได้ แต่จากผลการตรวจพิสูจน์และความเห็นของผู้เชี่ยวชาญในคดี

อาญาหมายเลขแดงที่ 10930/2528 ของศาลแขวงธนบุรีปรากฏว่า ลายมือชื่อผู้ขอ
เปิดบัญชีในบัตรตัวอย่างลายเซ็นไม่ใช่ลายมือและลายมือชื่อของโจทก์ จึงเชื่อว่าผู้ขอ
เปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันดังกล่าวไม่ได้มายื่นขอหรือนำหลักฐานมาแสดงต่อ
นายทินกร โดย ตรง แต่น่าเชื่อว่าได้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่อื่นของจำเลย และผู้ที่นำหลัก
ฐานมายื่นจะต้องไม่ใช่โจทก์ เพราะหากเป็นโจทก์และโจทก์ได้มาพบกับนายทินกร
ดังที่จำเลยอ้างแล้ว ตัวอย่างลายเซ็น ที่ให้ไว้แก่จำเลยจะต้องเป็นลายเซ็นของโจทก์
อย่างไรก็ตามจากพยานหลักฐานที่จำเลยได้นำสืบมาไม่ปรากฏว่านายทินกร ได้ขอ
ตรวจดูต้นฉบับบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันดัง
กล่าวนี ซึ่งหากนายทินกร สมุห์บัญชีผู้มีหน้าที่รับผิดชอบและมีหน้าที่ต้องตรวจดู
ต้นฉบับเอกสารตามระเบียบของจำเลยได้ตรวจดูต้นฉบับแล้ว ย่อมต้องทราบทันทีว่า
ผู้มาขอเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันโดยใช้ชื่อโจทก์เป็นเจ้าของบัญชีนั้นไม่ใช่
โจทก์ อย่างไรก็ตามแม้หากนายทินกร ได้ ตรวจดูเพียงสำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชนซึ่งได้ปรากฏภาพถ่ายเจ้าของบัตรไว้อย่างละเอียดรอบคอบแล้ว ย่อมทราบ
ว่าผู้มาขอเปิดบัญชีเงินฝากดังกล่าวไม่ใช่โจทก์เช่นเดียวกัน ฉะนั้น การที่นายทินกร
ได้ อนุมัติให้เปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันโดยไม่ตรวจหลักฐานของผู้ขอเปิดบัญชี
ตามระเบียบของจำเลยเป็นเหตุให้นายวิชัย นำเอาพยานหลักฐานสำเนาบัตรประจำ
ตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของโจทก์ไปเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันใน
นามของโจทก์ แล้วนายวิชัย สั่งจ่ายเช็คในนามของโจทก์ ทำให้โจทก์ถูกนางสาว ดา
เรศ ฟ้องเป็นคดีอาญาเช่นนี้การกระทำของนายทินกร ย่อมเป็นการละเมิดต่อโจทก์
ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย เมื่อนายทินกร ได้ กระทำไปในทางที่จ้างของ
จำเลยดังที่กล่าวมา จำเลยจึงต้องร่วมรับผิดชอบโจทก์ในผลแห่งละเมิดดังกล่าวด้วย
ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(วินัย กัณหะ-ถาวร ตันตราภรณ์-ประศาสน์ ชำรงกาญจน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>